



KETUA PENGADILAN AGAMA RAHA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RAHA

NOMOR : 157 /KPA.W21-A4/SK.OT1.1/I/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA RAHA

KETUA PENGADILAN AGAMA RAHA

Menimbang : a. Bahwa untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Agama Raha maka perlu adanya pengendalian gratifikasi yang dibuat dalam suatu pedoman;

b. Bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi merupakan rujukan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Raha;

c. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Raha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1384/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya ;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Nomor: 261/2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Memperhatikan

- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 120 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi;
- b. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Raha dalam rangka membangun Zona Integritas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RAHA
TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN
AGAMA RAHA;
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pengendalian
Gratifikasi pada Pengadilan Agama Raha dalam
rangka membangun Zona Integritas (ZI);
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya;

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Ketua,

The block contains a circular official stamp of the Pengadilan Agama Raha. The stamp features a central emblem with a star and crescent, surrounded by the text 'PENGADILAN AGAMA RAHA' and 'KEMENTERIAN AGAMA RI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Adam

Lampiran

Surat Keputusan ketua Pengadilan Agama Raha

Nomor : 157 / KPA.W21-A4/SK.OT1.1/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA RAHA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Agama Raha perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi perlu dilakukan, karena gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Pengadilan agama Raha.

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan gratifikasi antara Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan Pengadilan Agama Raha. Penanganan gratifikasi menjadi sangat penting bagi Pengadilan Agama Raha karena gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Pengadilan Agama Raha.

B. DASAR HUKUM

Sebagai pedoman dan rujukan penanganan dan pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama Raha berlandaskan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1384/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya .

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Hakim maupun aparatur Pengadilan Agama Raha untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Pengadilan;
2. Sebagai pedoman bagi Hakim maupun aparatur Pengadilan Agama Raha dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di lingkungan Pengadilan;
3. Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Raha menuju WBK dan WBBM.

BAB II DEFINISI DAN ISTILAH

- A. "Gratifikasi" adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, hibah, shadaqah, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha;
- B. "Gratifikasi dalam kedinasan" adalah hadiah/ fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Instansi Pengadilan Agama Raha dalam suatu kegiatan tertentu , sebagai penghargaan atas keikut sertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.
- C. "Benturan Kepentingan" adalah suatu situasi atau kondisi dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalah gunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Pengadilan Agama Raha;
- D. "Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha" adalah Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Staf, ataupun tenaga honorer yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Pengadilan Agama Raha;

- E. “Pegguna Pelayanan Pengadilan” adalah para pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Raha untuk mendapatkan pelayanan hukum.

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI

A. Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ketentuan diatas tidak berlaku apabila penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.

Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha Kelas 1B termasuk dalam definisi pegawai negeri atau penyelenggara negara diatas.

B. Prinsip Dasar Gratifikasi

1. Pengadilan Agama Raha mewajibkan semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha untuk mematuhi ketentuan – ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha **DILARANG** baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk :
 - a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan.
 - b. Mempengaruhi pelayanan terkait tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
 - c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.
 - d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
2. Apabila Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yang diperoleh dan tidak perlu dilaporkan dalam pedoman ini, wajib **MELAKUKAN PENOLAKAN** secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya pedoman ini di Pengadilan Agama Raha.
3. Dalam kondisi tertentu, dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pengguna Pelayanan Pengadilan dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya kepada pemberi.

Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan dan menyerahkan barang dimaksud kepada Unit Pengendali Gratifikasi.

C. Kategori Gratifikasi

1. Gratifikasi Terkait Jabatan

- a. Gratifikasi Terkait Jabatan harus dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK jika diperlukan sesuai ketentuan.
- b. Gratifikasi yang diterima Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha berupa uang atau barang yang harus diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi. Atas Gratifikasi dalam bentuk uang, dititipkan kepada Satuan Kerja Keuangan sebelum mendapat penetapan status kepemilikannya dari KPK.
- c. Gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak (misalnya makanan atau buah – buahan), maka barang tersebut harus diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi untuk ditentukan pemanfaatannya.
- d. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah kedaluarsa diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi untuk dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.
- e. Gratifikasi berupa barang/uang/setara uang, dalam hal Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran atau terkait musibah, diperbolehkan dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per acara per pemberi dari pihak yang mempunyai hubungan kedinasan dengan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha atau jumlah lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penerimaan Gratifikasi terkait dengan acara – acara diatas dari pihak – pihak yang memiliki hubungan kedinasan dilaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendali Gratifikasi. Untuk penerimaan Gratifikasi diatas Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), KPK akan menentukan status kepemilikannya.

2. Gratifikasi dalam Kedinasan

- a. Gratifikasi dalam kedinasan harus dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi.
- b. Dalam hal Gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang tertentu (tidak berlaku secara umum), maka status kepemilikan atas gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh Unit Pengendali Gratifikasi.

3. Gratifikasi yang Tidak Perlu Dilaporkan.

Gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha adalah Gratifikasi dalam hal :

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, viucher, poin reward atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.

- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha, tidak melanggar benturan kepentingan dari kode etik Hakim/Panitera dan Panitera Pengganti, dengan izin tertulis dari atasan langsung.
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak – pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak – pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konverensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata.
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

BAB IV

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Pengelola Pelaporan Gratifikasi

1. Pengadilan Agama Raha membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Rauntuk melakukan pengendalian Gratifikasi, dengan susunan:

Ketua : Naharuddin., M.H

Sekretaris : Abdul Rahman, S.Ag
Maemunah R, S.HI

Anggota : Sudirman, S.H
LM. Ahya Syawal, S.H., M.H.

2. Tugas dan tanggung jawab Unit Pengendali Gratifikasi antara lain :
 1. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha.

2. Melakukan pemilihan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi KPK selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Raha.
3. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bawah laporan Gratifikasi tersebut termaksud dalam kategori kedinasan).
4. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
5. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai surat keputusan pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
6. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Agama Raha dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
7. Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada Manajemen Pengadilan Agama Raha.
8. Merumuskan petunjuk lebih lanjut untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Raha.
9. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan unit pengendali Gratifikasi.
10. Melaporkan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama setiap triwulan, paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

B. Mekanisme Pelaporan

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Unit Gratifikasi untuk di lanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam pedoman ini.
2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha melalui unit Pengendali Gratifikasi dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama selambat – lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal penerimaan dengan menyampaikan form penerimaan Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana di atur dalam lampiran pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa (misal : makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi selambat – lambatnya 1 hari kerja setelah penerimaan, Unit Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut.
4. Untuk penerimaan barang yang sudah kadaluarsa maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Unit Pengendali

Gratifikasi selambat – lambatnya 1 hari kerja setelah penerimaan, Unit Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.

5. Untuk penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan, penerima melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi.
6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah masak/busuk atau kadaluarsa dan Gratifikasi dalam Kedinasan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

C. Pemantauan Gratifikasi

Satuan Kerja Internal Audit bertugas untuk memonitoring/memantau pelaksanaan pedoman pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Ketua Pengadilan Agama Raha mengenai implementasinya.

D. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Gratifikasi

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Raha. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


Ketua,

Adam